



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 178/14

לפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות מגדל המגורים רחוב הדסה 6 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד אמיר איבשקובסקי
מרחוב נח מוזס 13 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. יוסי שקל
2. סנדי שקל
ע"י ב"כ עוה"ד מזי טזוו
מרחוב דב הוז 30 תל אביב

פסק דין

במגדל המגורים בבית ברחוב הדסה 6 תל אביב (בנוי על חלקה 91 בגוש 6953) בוצעו עבודות שיפוץ לתיקון חיפוי חיצוני של קירות הבית העשוי מפסיפס. השאלה המרכזית הנדרשת בהליך זה הינה האם יש לחייב את הנתבעים לשאת בתשלום חלקם בעלות העבודות.

עובדות מוסכמות וגדר המחלוקת

1. הבית דנן נרשם כבית משותף מורכב (על פי סעיף 59 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969) ועל ניהולו חל תקנון מוסכם. מגדל המגורים בבית הוכר כאגף נפרד ולו נציגות עצמאית אשר אחראית, בין היתר, על תחזוקת הרכוש המשותף באגף.
2. במסגרת כתב התביעה עתרה התובעת לחיוב הנתבעים ברכיבי תשלום שונים - תשלום בגין עבודות תיקון פסיפס בקירות חיצוניים (סך של 17,300 ₪ עבור השנים 2012 ו- 2013), תשלום מיסי נציגות (סך של 2,950 ₪) ותשלום ביטוח לשנת 2013 (סך של 2,600 ₪).
3. לאחר הגשת התביעה הוסדר תשלום חוב מיסי הנציגות (סעיף 5 לתצהיר וינברג). לפיכך, מתייתר הצורך בדיון בעילת תביעה זו.
4. אין מחלוקת כי הנתבעים הם אלו החבים בתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית בגין תת חלקה 48 (סעיף 5 לכתב ההגנה).
5. אין מחלוקת כי בבית בעיה משמעותית של נפילת אריחים מהחיפוי החיצוני (סעיף 10 לכתב ההגנה).
6. אין מחלוקת כי נדרש טיפול ותיקון לחיפוי החיצוני הלקוי (סעיף 12 לכתב ההגנה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 178/14

לפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

7. אין מחלוקת כי הנתבעים לא שילמו את חלקם בגין העבודות שבוצעו בפועל לתיקון החיפוי החיצוני בבית (סעיף 17 לכתב ההגנה).

8. אין מחלוקת בדבר חובם של הנתבעים לשאת בתשלום חלקם בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית. למעשה, הנתבעים גם אינם חולקים על גובה החיובים הנתבעים (בין בכתב ההגנה, בין בתצהיריהם ובין בסיכומיהם).

9. נותרה במחלוקת השאלה באם עבודות התיקון המבוצעות בחיפוי החיצוני הינן בגדר "החזקה תקינה" והאם ניתן לחייב את הנתבעים לשאת בחלקם בתשלום עלות עבודות אלו.

10. כמו כן נדרש דיון בחוב הנטען בנוגע לתשלום דמי ביטוח לשנת 2013.

טענות הצדדים בנקודות המחלוקת

11. התובעת טוענת כי הנתבעים היו מודעים לביצוע העבודות בפועל במשך שנים ואף על פי כן לא פעלו לעצירת העבודות או פנו בבקשה לזימון אסיפה כללית לאור טענותיהם בדבר אי התאמת העבודות. טענות הנתבעים הינן טענות כבושות שלא הועלו במשך 4 שנים ובמהלך ביצוע העבודות. פוליסת הביטוח למבנה מתוקנת בהתאם לקצב התקדמות העבודות. מדובר בתיקון שהוא בגדר תחזוקה של הקיים – פעולה הגיונית, טבעית ומתבקשת. הנתבעים לא תמכו טענותיהם בחוות דעת כדין.

12. הסכסוך דנן יסודו בכך שיו"ר הנציגות פועל באופן עיקש מבלי להתייעץ ולבחון את התרעות הנתבעים כי העבודות המבוצעות אינן מתאימות. הנציגות עושה שימוש לרעה בסמכותה ובכלל האמור לא מקיימת אסיפות כלליות, לא עוקבת אחר הוצאות כספיות, מאשרת הוצאות ללא בדיקה ומסתירה מידע מבעלי הדירות. מדובר בעבודות שמטרתן שיפור ושיפוץ מראה הבית ולא טיפול בסכנה מוחשית. הנציגות מסתירה מידע מחברת הביטוח, מבעלי הדירות ומבית המשפט. התיקון המבוצע אינו נסמך על חוות דעת ולא על הסכמת בעלי הדירות שכלל לא הוצגו בפניהם אלטרנטיבות לתיקון. התובעת לא הוכיחה כי התיקון המבוצע הינו הפתרון הטוב והראוי לליקוי הקיים בבית. אי העדת אב הבית עומדת לתובעת לרועץ.

דיון והכרעה

תשלום ביטוח לשנת 2013

13. הנתבע מעיד בנוגע לחוב האמור כלהלן - "מה שכתוב זה החוב שלי. ביטוח שילמתי למה לא הורדתם? ש.ת. אין לי עלי קבלה אני אבוא הביתה אני אבדוק פעם נוספת אם שילמתי את זה" (עמוד 18 שורות 16-17).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 178/14

לפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

14. עדות הנתבע כאמור מהווה הודאה בדבר חובת התשלום וגובה החיוב בהקשר האמור, שהרי, לכאורה, שילמו הנתבעים לשיטתם את החוב.

15. משלא עלה בידי הנתבעים להציג בפני קבלה (בין כתצהיר הנתבע, בין בבקשה מאוחרת לאור עדותו כאמור), בהעדר טענה קונקרטית בכתב ההגנה ומשלא נזכר הנושא כלל בסיכומים מטעמם, אין לי אלא לחייב את הנתבעים בחוב הנתבע בהקשר זה.

תיקון פסיפס

16. סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 קובע את חובתו של כל בעל דירה לשלם את חלקו היחסי בהוצאות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית. לאור סעיף 12 לתקנון המצוי הרי שביחס לעבודות שאינן נכללות בגדר החזקה תקינה, לא ניתן לחייב בעל דירה לשאת בעלות עבודות אלו ללא קבלת הסכמתו.

ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן כאשר נפסק במפורש כי אין הכוונה בהגדרת "החזקה תקינה" לקבע את "מסגרתו המקורית של הבית" (ר' ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו); ע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499; ר' גם רע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) 550). לפיכך, מעבר לעבודות הקשורות בבטיחות מבנה (שמעצם טבען נכללות בגדר המונח "החזקה תקינה"), הרי שגם עבודות שיפוץ שונות יכולות להיכלל בגדר המונח, הכל על פי נסיבותיו הקונקרטיות של כל בית, לרבות טיבו, טבעו וסביבתו.

17. גם התקנון המוסכם של הבית דנן (נספח 1 לתצהיר וינברגר) מגדיר "החזקה תקינה" כ- "שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בגמר הבנייה" ומחייב את בעלי הדירות לשאת בעלות העבודות הנדרשות בהקשר זה, לרבות, "חידוש, החלפה ובדק" של הרכוש המשותף (ר' הגדרת "החזקה תקינה" ו- "השירותים" בסעיף 1 לתקנון המוסכם וכן סעיף 21 לתקנון לעניין חובת "השתתפות בהוצאות").

18. שקלתי את טיעוני הנתבעים ואינני מוצא בטיעוניהם ולו טענה אחת מצדיקה מתן פטור מחיובם בתשלום הנתבע.

19. ראשית, העבודות המבוצעות בקירות החיצוניים על פי עדות יו"ר הנציגות (עמוד 8 שורות 8-10) הינן בגדר "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף, על פי ההגדרה המצמצמת ביותר למונח - מדובר בתיקון של חיפוי חיצוני למצב "כפי שהיה בעת גמר הבנייה".

וידגש, לשם הקביעה כאמור אין כל צורך בחוות דעת מקצועית, שהרי אף אם תיקוני הפסיפס הינם בגדר תיקונים "קוסמטיים" לחלקי פסיפס שניתקו מהקיר או נפלו, הרי שהם נכללים באופן טבעי וברור בגדר המונח החזקה תקינה - בדומה לתיקון סדקים וחידוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 178/14

לפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

צבע בקירות חדר מדרגות, תיקון המהווה נתבך ברור בשמירה על "מצבו של הרכוש המשותף" על פי כל הלכה, כך גם תיקון חיפוי חיצוני נופל כשלעצמו (ואין מחלוקת שכך הם פני הדברים בבית דין) מהווה פעולה של "החזקה תקינה". ודאי כאשר מדובר בהחלפה של כ- 10% מכלל החיפוי החיצוני בבית (עמוד 6 שורה 30).

ברי כי העבודות האמורות נכללות גם בהגדרת "החזקה תקינה" ו- "השירותים" על פי התקנון המוסכם כאמור לעיל.

20. שנית, טענת הנתבעים לפיה עבודות התיקון האמור אינן מתאימות לא הוכחה בדבר - לא הוגשה חוות דעת מטעמם (על אף מספר הזדמנויות שניתנו להם לשם כך). לא הוצגה כל ראיה קבילה בדבר נפילות חיפויים מהחזיתות שכבר תוקנו. ויודגש, אין בתמונות שצורפו לעדות פנחסי לסייע, בין לאור העובדה כי צולמו בחזית שטרם טופלה (עמוד 9 שורות 8-10) ובין לאור העובדה כי כלל לא צולמו על ידו (עמוד 13 שורה 13) ולפיכך אף מועד צילומם אינו ידוע. לא הוצג כל מתווה תיקון אחר אשר נכלל בגדר "החזקה תקינה" או כזה אשר קיבל אישור של רוב נדרש של בעלי דירות בבית. בהקשר זה יודגש כי חלופות התיקון המוצעות על ידי הנתבע (עמוד 16 שורות 28-30) אינן בהכרח נכללות בגדר המונח "החזקה תקינה", שהרי מעצם טיבן יש בהן לשנות, ואולי אף באופן משמעותי (ודאי בנוגע להתקנת חיפוי חיצוני חדש מאלומיניום) את מצבו של הבית כפי שהיה בגמר הבניה. צודקת התובעת כי גם מוצג נ/1 אינו מציע כל דרך פתרון (או את עלותה) ולא כל קונקרטיזציה ממנה ניתן לבחון היתכנות (משפטית, כלכלית ומקצועית) לחלופות הטיפול, כל זאת מבלי להיכנס כלל לשאלת טיב המומחיות הנדרשת בהקשר זה (עמוד 8 שורות 21-27).

21. זאת ועוד. הנתבעים לא הראו התכנות כלשהי לפעולת שיפוץ חלופית. על אף פנייתם החמורה לכל בעלי הדירות (נספח 6 לתצהיר וינברג) לא עלה בידם להציג בפני מי מבין עשרות בעלי הדירות האחרים בבית מסכים לביצוע עבודות שונות בקירות החיצוניים ולעלותן. בהקשר זה מקובלת עלי לחלוטין עדותו של מר וינברג שלא נסתרה - "בחיים את עושה את האלטרנטיבות שעומדות בפניך את לא עושה משהו שלא עומד בפניך לתקן פסיפס אפשר להחליף את כל הפסיפס בעלות של קרוב ל-20 מיליון שקל אפשר לצפות את הבניין של אלומיניום בעלות לא רחוקה מזה ומשנים את צביון הבניין והשלישית לתקן את הנדרש תיקון ולדרוש זו האופציה ואני שלם עם זה אין דרך אחרת הדיירים לא ישלמו 20 מיליון שקל להחלפת הפסיפס בבניין" (עמוד 10 שורות 26-30).

22. מאידך, הוכחו בפני עובדות אשר מבססות את הצדקתו של התיקון שבוצע - חברת הביטוח הסכימה לבטל החרגה בביטוח בנוגע לקירות החיצוניים של הבית אשר בוצעו בהם התיקונים לאחר שעשתה בדיקות מטעמה (עמוד 9 שורות 12-3 וכן נספח 5 לתצהיר וינברג). התיקון מבוצע בתיאום עם הבעלים של המרכז המסחרי הצמוד לאגף המגורים (עמוד 8 שורות 5-7). העבודות בוצעו על ידי מספר חברות מתמחות שכולן אישרו וביצעו את אותו מתווה תיקון (עמוד 8 שורות 11-20). מדובר בעבודה ותחזוקה על פי התקן (עמוד 7 שורות 1-2 ועמוד 11 שורות 1-6). העבודות בוצעו לאחר בדיקה מקיפה שערכה הנציגות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 178/14

לפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

(עמוד 10 שורות 23-25). חבר הנציגות גם מאשר כי לא ידוע לו על נפילות נוספות של אבנים מהחזיתות שתוקנו (עמוד 10 שורה 7 ושורות 20-21).

23. שלישית, הוכח כי כל בעלי דירות בבית (למעט הנתבעים) שילמו את חלקם בהוצאה האמורה ובכך אישרו ואישרו את ההחלטה לביצוע העבודות (ר' ע"א (ת"א) 1350/06 דן טלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו)). גם העד מטעם הנתבע - מר פנחסי, שילם ומשלם את חלקו בעבודות האמורות על אף הסתייגותיו לכאורה מטיב העבודות (עמוד 13 שורות 1-2).

אישור בעלי הדירות לעבודות האמורות נלמד גם מכך שלביצוע העבודות קדם הליך משפטי (כנגד הקבלן אשר בנה את הבית) ואשר הסתיים בהסדר גישור במסגרתו נקבע כי עבודות התיקון האמורות יבוצעו על ידי התובעת (סעיף 8 לתצהיר וינברג ונספח 4 לתצהיר). ההליך המשפטי התנהל בידיעת בעלי הדירות, לרבות הנתבעים (עמוד 16 שורות 12-14), וההסדר אושר באסיפה כללית (עמוד 8 שורה 28 וכן עמוד 6 שורות 25-28).

יש גם לזכור כי התיקון מבוצע בפועל במשך מספר שנים, חזית אחת בכל שנה לאור מורכבות התיקון (עמוד 9 שורות 18-19) וכך גם הגביה מבוצעת מידי שנה, בתום כל שנה, בגין החזית שטופלה באותה השנה (סעיף 7 לכתב התביעה). אף על פי כן, לא הוצגה בפני כל תלונה, משך כל השנים, מצד מי מבעלי הדירות בבית ששילמו וממשיכים לשלם את התשלומים בגין העבודות כסדרם, ולא הוצגה בפני גם כל תלונה הקיימת כיום.

24. רביעית, הוכח כי הליקויים בחיפוי החיצוני היו ידועים לנתבעים עוד משנת 2007 (עמוד 16 שורה 9). הנתבע אף היה מאלו אשר החלו בשנת 2009 לבדוק את הנדרש לשם תיקון הליקויים (עמוד 16 שורות 15-26). בידי הנתבעים מכתב גודוביץ ורוזנפלד משנת 2010 (מוצג נ/1). הנתבע היה מודע לכך שמבוצעות העבודות (עמוד 17 שורה 14). כאמור, עבודות התיקון החלו בשנת 2011 ומבוצעת מאז בכל שנה בחזית אחרת וכך גם מבוצעת הגביה. הנתבע ראה את העבודות בפועל, "עלה" על פיגומים ואף שוחח עם הפועלים (עמוד 18 שורה 19).

אף על פי כן, הנתבעים לא עשו דבר לעצירת ביצוע העבודות - לא הוצגה כל ראיה לפיה פנו לנציגות או התנגדו לעבודות (לפני שנת 2013) וגם לא נקטו בכל דרך לעצירת הליכי השיפוץ - לא בהגשת הליך משפטי ואפילו לא בפניה לאסיפה הכללית (עמוד 10 שורות 6-7). הנתבעים גם לא פעלו על פי זכותם בתקנון המוסכם (סעיפים 4 ו-7). לבד מפניה לסוכן הביטוח לא נעשה על ידם דבר (עמוד 18 שורה 30).

בהקשר זה אציין כי מתצהיר הנתבע עולה כי עיקר התנהלותו נעשתה מול אב הבית. אף על פי כן, ולאחר שהתובעת בחרה שלא להביא את אב הבית לעדות מטעמה, לא מצאו הנתבעים לנכון לזמנו למתן עדות (אף שזכותם היתה לעשות כן על פי החלטתי מיום 15.05.14). אי העדתו של אב הבית, אשר גם היה זמין לעדות (עמוד 10 שורה 1) עומדת לרועץ דווקא לנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 178/14

לפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

25. למעלה מכך, אף שהנתבעים סבורים כי מדובר בליקויים המהווים סכנת חיים ו"אסון המתרחש לבוא" (עמוד 17 שורות 10-13) הם בחרו שלא לנקוט בכל הליך כנגד הנציגות או בעלי הדירות האחרים במטרה לחייבם בביצוע עבודות התיקון אשר הם סבורים שיש בהן צורך. כל שעשו הנתבעים הוא לסרב לשלם את חלקם בהוצאות. ויודגש, חזור והדגש, כפי שכבר הובהר במפורש בהחלטתי מיום 28.09.14, אין בהתנהלות זו של הנתבעים (אף אם היתה מתקבלת עמדתם בתיק זה) כדי להביא להסדרת הליקויים החמורים לטענתם (הגובלים בסכנת חיים) הדורשים תיקון. כל שנותר מהתנהלותם הוא ניסיון להתחמק מתשלום.

26. חמישית, אף שהנתבעים פנו לכל בעלי הדירות בבית (עמוד 19 שורות 1-2 ונספח 6 לתצהיר וינברג) לא עלה בידם להביא לעדות בפני ולו בעל דירה אחד אשר יתמוך בעמדתם לפיה אין לחייבם בהוצאות התיקון שבוצע (אף אם הוא אינו התיקון המושלם). ויודגש, למעשה, גם בעדותו של מר פנחסי לא היה לסייע בידי הנתבע, בין לאור העובדה כי מר פנחסי שילם ומשלם בגין העבודות האמורות ובין לאור העובדה כי מר פנחסי לא ידע כלל כי הנתבעים מסרבים לשלם את חלקם בהוצאות האמורות (עמוד 13 שורות 24-25).

27. שישית, יש גם לזכור כי בסופו של יום מדובר בבית משותף וטענות בדבר העדר חובת השתתפות בהוצאות אינן מתקבלות בקלות רבה בשל הפגיעה האיומה הנשנית בשוויון בין בעלי הדירות בבית. חלוקת תשלומים שוויונית משתלבת עם חובתם של הצדדים, בעלי דירות בבית משותף, לנהוג האחד כלפי השני בתום לב ובהגינות (ע"א 2896/90 טרופקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454) והינה הכרח בלתו אין בניהול רכוש משותף.

ויודגש, אף אם סברו הנתבעים כי דרך התיקון המבוצעת איננה המתאימה, לא היו הם רשאים להימנע מתשלום חלקם בהוצאה. לאחר התשלום, וככל שלא היה עולה בידם לשכנע את הנציגות או את בעלי הדירות לבצע עבודות אחרות או נוספות, פתחה היתה בפניהם הדרך לנהל הליך כנגד בעלי הדירות ולחייבם, ככל שתמצא הערכאה השיפוטית לנכון, לאחר שיוכחו טענות הנתבעים, לבצע עבודות נוספות. הימנעות הנתבעים מתשלום מהווה התנהגות בחוסר תום לב, מטריחה את הנציגות מסיבות זרות ובוודאי שאיננה פועלת לקידום ענייניו של הבית, בפרט לאור חששם המשמעותי ממצבו.

סיכום

28. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ופוסק כלהלן:

29. אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 2,600 ₪ בגין חוב דמי ביטוח לשנת 2013 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 01.06.13 ועד למועד התשלום בפועל.

אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 8,500 ₪ בגין תיקון פסיפס שנת 2012 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 31.12.12 ועד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 178/14

לפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 8,800 ₪ בגין תיקון פסיפס שנת 2013 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 31.12.13 ועד למועד התשלום בפועל.

30. בנוסף לאמור לעיל ישלמו הנתבעים לתובעת סך של 758 ₪ בגין החזר אגרת תביעה, סך של 500 ₪ בגין דמי בטלה לחבר הנציגות וינברג וסך של 6,500 ₪ בגין החזר הוצאות כולל שכ"ט עו"ד. לסכומים האמורים יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

31. בפסיקת ההוצאות התחשבתי בהתנהלות הצדדים בתיק זה ובכך שהתקיימו שלושה דיונים, הוגשו תצהירים וסיכומים בכתב והתנהלו שני הליכי ביניים.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ז תשרי תשע"ה, 21 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב